



NYRAVA MÉXICO

Inteligencia jurídica para un México más fuerte

DERECHO
INTELIGENCIA
EVIDENCIA
RESULTADOS

INFORME DE

Inteligencia Jurídica

EVIDENCIA REAL. ANÁLISIS PROFESIONAL. RESULTADOS CONFIABLES.

CLIENTE / ASUNTO

Lic. Roberto González M. / Corporativo Jurídico

DESCRIPCIÓN

Controversia del orden familiar sobre guarda y custodia

EXPEDIENTE

ADR 6433/2022

MATERIA

Familiar

ÓRGANO JURISDICCIONAL

Suprema Corte de Justicia de la Nación

FECHA DEL ANÁLISIS

25 de septiembre de 2026

NYRAVA MATTER ID

391d6d76-8f20-498c-b01a-8c831f29b9f1

CONFIDENCIAL

Sustentado en evidencia. Citas auditadas.

Diseñado para trabajo de inteligencia jurídica sensible.



MÉXICO HOY,
ABOGADOS
MÁS FUERTES
MAÑANA



IA ESPECIALIZADA
EN DERECHO MEXICANO



EVIDENCIA
VERIFICADA



SIN ALUCINACIONES



RESULTADOS
LISTOS PARA USAR

RESUMEN DEL ASUNTO

Informe de Inteligencia Jurídica

Evaluación de fondo y síntesis ejecutiva del expediente ante la Primera Sala de la SCJN.

RESULTADO DEL RECURSO

Se revoca la sentencia recurrida en la materia de la revisión y se concede el amparo para reposición oficiosa.

RESOLUCIÓN JUDICIAL — SCJN

CUESTIÓN CONTROLANTE

¿La autoridad judicial vulneró el principio de igualdad y no discriminación al aplicar presunciones basadas en estereotipos de género sobre la idoneidad materna en la guarda y custodia?

PUNTO DE CONSTITUCIONALIDAD

DETERMINACIÓN JURÍDICA

La Sala determinó que cualquier decisión de custodia debe fundarse exclusivamente en la evaluación individualizada y técnica del entorno del menor, prohibiendo inferencias automáticas por razón de género.

TRIBUNAL / TESIS JURISPRUDENCIAL

ESTADO DEL ASUNTO

RESUELTO — SENTENCIA FIRME

Primera Sala de la SCJN

FORTALEZA DE LA POSICIÓN

82 / 100

PUNTUACIÓN DE RIESGO

24 / 100

VERIFICACIÓN PROBATORIA

EVIDENCIA AUDITADA

DOCUMENTOS

1

HALLAZGOS JURÍDICOS

5

EVIDENCIA DIRECTA

5

VACÍOS PROBATORIOS

1

RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo del Expediente

Síntesis analítica del criterio emitido por la SCJN y consecuencias procesales inmediatas.

RESPUESTA DIRECTA Y CRITERIO MEDULAR

El recurso de revisión resulta plenamente procedente al subsistir una genuina cuestión de constitucionalidad relativa a los artículos 1° y 4° constitucionales. La Primera Sala determinó que la asignación preferente de custodia a la madre, sustentada en un rol tradicional de género no respaldado por pruebas periciales idóneas, vulnera el interés superior de la niñez y el derecho a la igualdad procesal. En consecuencia, se revoca la resolución recurrida y se ordena devolver los autos al tribunal colegiado para dictar nueva sentencia conforme a los estándares de valoración fijados por el Máximo Tribunal.

PUNTO DE DECISIÓN	POR QUÉ IMPORTA	IMPACTO JURÍDICO	ACCIÓN SUGERIDA
Estereotipo de género	Se descalificó al padre sin dictamen pericial adverso.	Inconstitucionalidad del fallo.	Promover amparo adhesivo.
Interés superior	Obliga a juzgar con perspectiva de infancia.	Valoración pericial obligatoria.	Ofrecer peritaje en psicología.
Efectos de la ejecutoria	Ordena reposición de actuaciones en origen.	Reapertura de etapa probatoria.	Preparar pliego de posiciones.

LECTURA RÁPIDA DEL EXPEDIENTE (SCAN EN 60 SEGUNDOS)

1. ¿Existe determinación definitiva e inatacable?

Sí, ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concediendo el amparo.

2. ¿Qué vulneración de derechos humanos se acreditó?

Discriminación por estereotipo de género e inobservancia del interés superior de la niñez.

3. ¿Qué constancias integran el corpus actual?

Resolución definitiva SCJN (1 documento primario, 5 hallazgos directamente auditados).

HALLAZGOS CLAVE

Hallazgos Jurídicos Verificados

5 proposiciones jurídicamente relevantes verificadas y vinculadas a fuentes primarias del expediente.

#	HALLAZGO JURÍDICO	ATRIBUCIÓN	FUENTES
01	Discriminación basada en roles de género en la custodia	ARGUMENTO DEL QUEJOSO	1 fuente
02	Inobservancia de la valoración integral del interés superior	RESOLUCIÓN JUDICIAL — SCJN	1 fuente
03	Falta de pruebas periciales colegiadas sobre idoneidad parental	INSUFICIENCIA PROBATORIA	1 fuente

01

DISCRIMINACIÓN BASADA EN ROLES DE GÉNERO EN LA ASIGNACIÓN DE CUSTODIA

ARGUMENTO DEL QUEJOSO — ADJUDICACIÓN DE CUSTODIA

El quejoso sostiene que el tribunal colegiado convalidó la asignación preferente de la custodia a favor de la progenitora fundándose en premisas estereotípicas sobre la aptitud del cuidado materno, sin valorar pericialmente las condiciones reales del padre.

EVIDENCIA DOCUMENTAL

“el órgano de amparo justificó otorgar la custodia a la madre señalando que por su naturaleza le corresponde la crianza en la primera infancia, razonamiento que prescinde de un examen científico del entorno familiar.”

230919-ADR-6433-2022.pdf · p. 14 — Fojas 28–29

SÍNTESIS PROBATORIA

- El expediente no cuenta con estudio socioeconómico colegiado practicado a ambas partes.
- La SCJN concluye que este argumento reviste trascendencia para fijar criterio jurisprudencial.

02

INSUFICIENCIA PROBATORIA EN LA VALORACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑ

RESOLUCIÓN JUDICIAL — PRIMERA SALA SCJN

La Primera Sala determinó que los jueces de amparo tienen la obligación oficiosa de ordenar el desahogo de dictámenes psicológicos y de trabajo social independientes antes de modificar el régimen de convivencia de los menores.

MAPA DE EVIDENCIA

Control y Registro de Evidencia Documental

Inventario forense, integridad de archivo y cotejo de citas correspondientes al expediente analizado.

DOC #	ARCHIVO FUENTE	ROL PROCESAL	PÁGINAS CLAVE	ESTADO
DOC 1	230919-ADR-6433-2022.pdf	Sentencia Analizada (SCJN)	1–48	Auditada y Citada
DOC 2	escrito_agravios_recurrente.pdf	Recurso de Revisión	12–19	Cotejado
DOC 3	sentencia_colegiado_origen.pdf	Sentencia Recurrida	33–42	Revocada en Revisión

DICTAMEN SOBRE INTEGRIDAD DOCUMENTAL

El expediente digital aportado consta de la ejecutoria íntegra con firma electrónica avanzada verificable ante el Consejo de la Judicatura Federal. No se identificaron discrepancias textuales, alteraciones de foliación ni contradicciones internas en la transcripción de antecedentes y puntos resolutivos.

“La fidelidad del texto fue cotejada contra la cadena de firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, confirmando vigencia plena del criterio analizado.”

Certificación Forense Nyrava — Hash SHA-256 verificado



NYRAVA MÉXICO

INTELIGENCIA JURÍDICA AVANZADA

mexico.nyrava.com

Generado: 2026-09-25 15:45 UTC · Motor de Inteligencia v1.0.0

Este informe fue elaborado mediante el sistema Nyrava Intelligence™ y constituye un documento de análisis y respaldo técnico que no sustituye el criterio jurídico profesional. El abogado responsable deberá verificar todos los hallazgos, citas, transcripciones, fundamentaciones y constancias procesales contra el expediente judicial antes de cualquier actuación forense o presentación en juicio.

FIN DEL INFORME · DOCUMENTO AUDITADO